

1500121-29.2021.8.26.0612

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Leandro Galluzzi dos Santos

Comarca: Jaboticabal

Foro: Foro de Jaboticabal

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2090358/2021 - DEL.POL.PLANTÃO JABOTICABAL, 17126293 - DEL.POL.PLANTÃO JABOTICABAL, 721/21/917 - DEL.POL.PLANTÃO JABOTICABAL, 2090358 - 01º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaboticabal

Foro de Jaboticabal

Vara Criminal

Praça do Café, s/nº, Jaboticabal-SP - cep 14870-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500121-29.2021.8.26.0612 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500121-29.2021.8.26.0612

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2090358/2021 - DEL.POL.PLANTÃO JABOTICABAL, 17126293 - DEL.POL.PLANTÃO JABOTICABAL, 721/21/917 - DEL.POL.PLANTÃO JABOTICABAL, 2090358 - 01º D.P. JABOTICABAL, 721/21/917 - 01º D.P. JABOTICABAL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IVO RIBEIRO DE FREITAS JUNIOR

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leandro Galluzzi dos Santos

Vistos.

Ivo Ribeiro de Freitas Junior, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei de Drogas, pelos fatos a seguir descritos.

Segundo a denúncia, no dia 03 de abril de 2021, durante a madrugada, na Rua Mário Guaritá Cartaxo, n. 10, Parque Primeiro de Maio (Mutirão), no município e comarca de Jaboticabal/SP, o acusado trazia consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal, 15 (quinze) cápsulas contendo "cocaína", as quais juntos tiveram massa líquida de 4,65g (quatro gramas e sessenta e cinco

centigramas), além de 08 (oito) invólucros contendo Cannabis sativa, L (maconha), com peso líquido de 12,55g (doze gramas e cinquenta e cinco centigramas). Tais entorpecentes causam dependência física e psíquica.

Houve a conversão da prisão em flagrante em preventiva, dia 03 de abril de 2021 (fls. 68/71).

O réu foi notificado (fl. 139) e apresentou defesa prévia (fls. 143/147).

A denúncia de fls. 123/125 foi recebida em 08 de junho de 2021 (fls. 155/156).

Durante a instrução, foi colhida prova oral e, ao final, o réu foi interrogado.

As partes apresentaram alegações finais orais.

O Ministério Público postula: procedência da presente ação penal, com a condenação do réu nos termos da denúncia; fixação da pena-base acima do mínimo legal e aplicação da agravante da reincidência; inaplicabilidade do redutor do artigo 33, §4º da Lei de Drogas; fixação de regime inicial fechado.

A Defesa requer: absolvição do acusado com fundamento do artigo 386, VII, do Código Penal; subsidiariamente, a desclassificação do delito para aquele previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva é PARCIALMENTE PROCEDENTE.

A materialidade veio comprovada pelos seguintes elementos de prova: auto de prisão em flagrante (fl. 01); boletim de ocorrência (fls. 06/07); auto de exibição e apreensão do entorpecente (fl. 08); auto de constatação preliminar do entorpecente (fls. 09/10); imagens dos entorpecentes apreendidos (fls. 13 e 15); laudo de exame preliminar positivo para o entorpecente (fls. 93/100); laudo de exame químico-toxicológico positivo para a substância entorpecente (fls. 101/108); laudos de constatação positiva do entorpecente nos invólucros plásticos (fls. 109/111 e 112/114); relatório final (fls. 106/118).

A autoria foi provada pela prova oral colhida, nos seguintes termos:

A testemunha Leonardo Henrique Cardozo, policial militar, narrou os fatos conforme constam da peça acusatória, acrescentando que o entorpecente foi localizado em uma sacola escondida em suas partes íntimas. Informou que, ao ser indagado, o acusado teria alegado que os entorpecentes eram para seu consumo. No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha José Augusto Cerqueira Junior, policial militar, que informou as circunstâncias da abordagem nos exatos termos de seu colega.

A este Juízo, em interrogatório, negou os fatos a ele imputados, afirmando que as drogas eram para seu próprio consumo e o dinheiro era proveniente de seu trabalho. Acrescentou que tinha acabado de adquirir os entorpecentes quando foi abordado pelos policiais.

Neste contexto fático, a pretensão punitiva restou parcialmente demonstrada.

E não se diga que o depoimento de policiais não merece credibilidade. Na verdade, inexistente qualquer impedimento ou suspeição nos depoimentos judiciais que sejam prestados por policiais, civis ou militares, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credencia para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando os chama à prestação de contas perante o Poder Judiciário, não mais lhes empreste a mesma credibilidade.

Nesse sentido, por sinal, a melhor jurisprudência:

"A jurisprudência do STF é no sentido de que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF - HC 70.237 - Rel. Carlos Velloso - RTJ 157/94).

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - HC 73.518- 5 - Rel. Celso de Mello - DJU

18.10.96, p. 39.846).

Na data dos fatos, os policiais militares efetuavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos quando se depararam com o acusado, que, ao notar a presença dos policiais assustou-se. Essa atitude chamou atenção dos militares, que resolveram abordar o acusado. Em revista pessoal, foram encontrados os entorpecentes e certa quantia em dinheiro em notas variadas.

Ocorre que, diante da quantidade de entorpecentes localizados e a forma em que se deu a abordagem, é coerente e verossímil a alegação de que os entorpecentes destinavam-se a seu próprio consumo, não sendo possível presumir uma atividade de traficância frente à apreensão de 4,65g de cocaína, ainda que fracionada em 15 cápsulas. Quanto à quantidade de maconha apreendida, também condiz esta com a qualidade de usuário, uma vez que o próprio acusado afirma que o entorpecente duraria por alguns dias.

No mais o laudo pericial considerou o réu imputável afastando a tese da defesa de completamente dependente de entorpecentes.

Portanto, a imputação deverá ser desclassificada para a figura do art. 28 da Lei de Drogas, responsabilizando-se o acusado pelo referido delito.

Outrossim, a responsabilidade do acusado pelo delito de posse de drogas para consumo pessoal: 1) quantia de entorpecentes apreendidos; 2) declaração das testemunhas policiais relatando a forma em que se deu a abordagem; 3) laudos técnicos demonstrando a natureza das drogas; 4) confissão do réu.

Por conseguinte, impõe-se a condenação.

Doso a pena.

Para o presente caso, entendo que seria cabível a imposição da prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 05 meses previsto na Lei n. 11.343/06.

Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão para o fim de desclassificar a imputação do artigo 33, caput, para a hipótese prevista no art. 28, caput, ambos da Lei n. 11.343/06, e declarar o acusado Ivo Ribeiro de Freitas Junior como incurso nas sanções do artigo 28, caput, da Lei de Drogas, condenando-o a pena de 5 meses de prestação de serviços à comunidade.

Defiro o recurso em liberdade, pois a pena imposta não coaduna com prisão.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Nos termos do art. 804 do CPP, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, porém defiro-lhe o benefício da justiça gratuita em virtude de ter sido defendido por advogado (a) nomeado (a) nos autos (fls. 140).

Expeça-se certidão de honorários ao defensor (a) nomeado (a) pelo convênio (fl. 140).

Autorizo a destruição dos entorpecentes apreendidos. Oficie-se à autoridade policial.

Decreto o perdimento dos valores apreendidos, porque provenientes do tráfico de entorpecentes. Oficie-se requisitando a transferência para o FUNAD.

Após o trânsito em julgado: expeça-se a definitiva guia de recolhimento para execução da pena; comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações necessárias.

PRIC

Jaboticabal, 04 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA